

Договор за изработка и поддръжка на софтуерна платформа

№ / 2026 г. гр. София Проект: AI асистент за видеа

ИЗПЪЛНИТЕЛ

„Про Маркетинг“ ЕООД

ЕИК

Седалище

Представявано от Ивайло Петев,
управител

Имейл

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

„Сигма Консулт“

ЕИК

Седалище гр. София,

Представявано от Таня Велкова

Имейл t.velkova@sigmaconsult.eu

чл.

1

Предмет

- Изпълнителят изработва и предава на Възложителя софтуерна платформа (наричана по-нататък **Платформата**), която създава кратки видеа за социални мрежи върху предоставени от Възложителя музика и глас.
- Съдържанието на Платформата е описано в Приложение № 1, което е неразделна част от този договор.
- Изпълнителят предоставя и текуща поддръжка при условията на чл. 7.

Как работи Платформата

- 2.1 Възложителят задава тема, застрахователен продукт, продължителност и музикална пътека.
- 2.2 Платформата изготвя сценарий на български език и го предлага за редакция и одобрение.
- 2.3 След одобрен сценарий Платформата генерира видеоматериала и го сглобява с гласа и музиката на Възложителя.
- 2.4 Възложителят може да качва свои заснети видеа и снимки и да ги подрежда, реже и смесва с генерираните кадри в монтажния ред на Платформата.
- 2.5 Платформата отговаря на въпроси и дава препоръки в чата – за теми, начални кадри, дължина и момент на публикуване.
- 2.6 Готовото видео постъпва в раздел „За одобрение“.
Публикуване се извършва само след изрично одобрение от Възложителя. Платформата не публикува самостоятелно при никакви обстоятелства.
- 2.7 Одобрените видеа се публикуват във Facebook, Instagram и TikTok по график, зададен от Възложителя.

чл.
3

Какво не включва договорът

- 3.1 Заснемане на видео с оператор и техника.
- 3.2 Композиране, закупуване или уреждане на права върху музика.
- 3.3 Създаване и управление на рекламни кампании и рекламен бюджет.
- 3.4 Изработка или преработка на уебсайт на Възложителя.
- 3.5 Обработване на лични данни на клиентите на Възложителя. Платформата не приема и не съхранява данни от застрахователни полици.
- 3.6 **Гаранция за брой гледания, ангажираност, запитвания или продажби.** Предмет на договора е работеща Платформа, не търговски резултат.

чл.
4

Задължения на Възложителя

- 4.1 Предоставя музикалните пътеки и **декларира, че притежава или е уредил правата** за използването им в реклама в социални мрежи.
- 4.2 Предоставя гласови записи по одобрените сценарии в срок до **3 работни дни** от одобрението на сценария, или дава писмено разрешение за използване на синтезиран (клонирен) негов глас.
- 4.3 Осигурява достъп до профилите си във Facebook, Instagram и TikTok в обем, достатъчен за публикуване.
- 4.4 Одобрява или отхвърля предложено видео в срок до **5 работни дни**. Забавата отлага съответно графика за публикуване.
- 4.5 Определя едно лице за контакт с право да одобрява сценарии и видеа.

Цена и плащане

- 5.1 **Изработка на Платформата – 800 € без ДДС**, еднократно:
- а) 400 € в срок до 5 работни дни от подписване на договора;
 - б) 400 € в срок до 5 работни дни от приемане по чл. 8.

- 5.2 **Месечна такса – 150 € без ДДС**. Тя се състои от два ясно разделени разхода, за да се вижда за какво отива всеки лев:

РЕД	КАКВО ПОКРИВА	НА МЕСЕЦ
Поддръжка	Платформата работи, дефектите се отстраняват, промените по мрежите се посрещат	50 €
Работа на системата	Всички AI услуги и до 10 готови видеа месечно	100 €
Общо	всичко включено	150 €

Първият месец след приемането е безплатен и по двата реда.

- 5.3 Месечната такса е **фиксирана за 12 месеца** от приемането. След този срок се преглежда по реда на чл. 6.
- 5.4 Videа над включените десет – **8 € за видео без ДДС**. Над **30 видеа месечно** обемът се договаря отделно, защото изисква по-висок план при доставчиците.
- 5.5 Поправки и промени извън обхвата на чл. 7 – **150 € без ДДС** за поправка.
- 5.6 Какво прави това за първата година:

ПЕРИОД	КАКВО ПОКРИВА	СУМА
При подпис	Първи транш за изработка	400 €
При приемане	Втори транш за изработка	400 €
Месец 1	Гратис – период на изглаждане	0 €
Месеци 2 – 12	Месечна такса, 11 × 150 €	1 650 €

ПЕРИОД	КАКВО ПОКРИВА	СУМА
Общо за първата година	всичко, без доплащане за видеа над десет	2 450 €

- 5.7 Всички суми са без ДДС. Плащане по банков път, в срок до 5 работни дни от издаване на фактура.
- 5.8 При забава на плащане над 15 дни Изпълнителят има право да спре достъпа до Платформата след писмено предизвестие от 3 дни. Достъпът се възстановява веднага след плащането.

чл. 6

Когато цените на AI услугите се променят

- 6.1 Сумата по т. 5.2 отразява цените на доставчиците на AI услуги към датата на подписване. Този пазар се движи бързо – **и в двете посоки.**
- 6.2 Цената е фиксирана 12 месеца. След това страните я преглеждат веднъж на шест месеца, по действителния разход.
- 6.3 При преглед:
- **Ако разходът е спаднал, таксата се намалява.** Изпълнителят е длъжен да предложи намалението сам, без да бъде питан.
 - Ако разходът е нараснал с повече от 20%, Изпълнителят може да предложи увеличение с 30 дни писмено предизвестие.
- 6.4 Ако Възложителят не приеме предложено увеличение, той може да прекрати договора с 30 дни предизвестие, **без неустойка.**
- 6.5 При поискване Изпълнителят представя извлечение от действителните разходи за периода.
- 6.6 Ако доставчик спре услуга или промени условията си така, че Платформата не може да работи по същия начин, Изпълнителят я пренасочва към равностоен доставчик без доплащане. Ако това изисква съществена преработка, страните се договарят отделно.

Поправки и поддръжка

- 7.1 **Дефект** е случай, в който Платформата не работи така, както е описана в Приложение № 1. Дефектите се отстраняват безплатно през целия срок на договора.
- 7.2 **Период на изглаждане** – 30 дни от приемането. Освен дефектите, той включва до **2 функционални поправки** и до **3 козметични промени** без доплащане.
- 7.3 Редът „Поддръжка“ по т. 5.2 включва:
- наблюдение Платформата да работи и отстраняване на дефекти;
 - обновяване при промени по Facebook, Instagram и TikTok;
 - до **2 козметични промени** месечно;
 - отговор на запитване до 2 работни дни.
- 7.4 **Козметична промяна** е промяна на текст, цвят, подредба или надпис. **Функционална поправка** е промяна в начина, по който Платформата работи. Възможност, която не е описана в Приложение № 1, е нова разработка и се ofereira отделно.
- 7.5 Неизползваните промени за даден месец не се прехвърлят към следващия.

Срок за изработка и приемане

- 8.1 Срокът за изработка е **30 работни дни**, считано от по-късната от двете дати: получаване на първия транш или получаване на материалите по т. 4.1 – 4.3.
 - 8.2 Изпълнителят предава Платформата заедно с обучение до 90 минути (онлайн) и писмени указания на български език.
 - 8.3 Възложителят приема Платформата или посочва писмено какво не съответства на Приложение № 1, в срок до **7 работни дни**. Ако не се произнесе в този срок, Платформата се смята за приета.
 - 8.4 Приемането се удостоверява с протокол или с писмено потвърждение по имейл от лицето за контакт.
-

Технологии и доставчици

- 9.1 Платформата използва услуги на трети доставчици за генериране на текст, изображение и видео. Изпълнителят избира доставчиците и има право да ги заменя с равностойни, когато това е необходимо за работата на Платформата.
- 9.2 Промени в цените, условията или наличността на тези услуги не представляват неизпълнение от страна на Изпълнителя. Ако промяната налага съществена преработка, страните договарят условията отделно.
- 9.3 Изпълнителят не отговаря за прекъсвания в услуги на трети страни, включително социалните мрежи.

чл.
10

Характер на генерираното съдържание

- 10.1 Видеата се създават с изкуствен интелект. Резултатът е вероятностен – **един и същ вход може да даде различен изход.**
- 10.2 Изпълнителят гарантира, че Платформата работи така, както е описана в Приложение № 1. **Изпълнителят не гарантира, че всяко отделно генерирано видео ще бъде годно за публикуване.**
- 10.3 Именно затова одобрението по т. 2.6 е част от продукта. Възложителят преглежда всяко видео преди публикуване и носи отговорност за съдържанието, публикувано от негово име.

чл.
11

Права върху резултата

- 11.1 Готовите видеа са собственост на Възложителя и той може да ги използва без ограничение във времето и територията.
- 11.2 Изходният код на Платформата остава собственост на Изпълнителя. Възложителят получава неизключително, безсрочно право да я използва за своята дейност.
- 11.3 Платформата се разполага на акаунти **на името на Възложителя** при Vercel и Supabase. Изпълнителят получава достъп, за да я поддържа. Така при прекратяване нищо не се мести и нищо не се губи – спира само поддръжката.
- 11.4 При прекратяване Изпълнителят предава на Възложителя всички готови видеа и предоставените материали в срок до 10 работни дни, а достъпът му до акаунтите се прекратява.
- 11.5 Изпълнителят има право да посочва Възложителя като клиент и да показва до 3 видеа като пример за своята работа, освен ако Възложителят не възрази писмено.

чл.
12

Авторски права върху музиката

- 12.1 Възложителят отговаря изцяло за правата върху предоставената от него музика и глас.
 - 12.2 Социалните мрежи прилагат автоматични системи за разпознаване на музика. **Възможно е видео да бъде ограничено, обеззвучено или свалено дори когато правата са надлежно уредени.** Това не е дефект на Платформата и не поражда право на рекламация.
 - 12.3 При претенция от трето лице във връзка с музиката или гласа, Възложителят поема отговорността и произтичащите разноски.
-

чл.
13

Конфиденциалност

- 13.1 Страните пазят в тайна всичко, което узнаят за дейността на другата страна. Задължението остава в сила 3 години след прекратяване на договора.
 - 13.2 Изпълнителят не получава достъп до данни на клиентите на Възложителя и не ги обработва. Ако такъв достъп стане необходим, страните подписват отделно споразумение по чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679.
-

чл.
14

Отговорност

- 14.1 Отговорността на Изпълнителя по този договор е ограничена до размера на сумите, платени от Възложителя през последните 6 месеца преди събитието.
- 14.2 Изпълнителят не отговаря за пропуснати ползи, нито за косвени вреди.

чл.
15

Срок и прекратяване

- 15.1 Договорът влиза в сила от подписването му. Абонаментът за поддръжка е безсрочен.
- 15.2 Всяка страна може да прекрати абонамента с **30 дни писмено предизвестие**, но не по-рано от изтичането на дванадесетте месеца по т. 5.3.
- 15.3 Платена и неизползвана част от абонамент не подлежи на връщане.
- 15.4 При съществено неизпълнение изправната страна дава 15 дни за отстраняване. Ако не бъде отстранено, договорът се прекратява едностранно.

чл.
16

Общи разпоредби

- 16.1 Промени в договора се правят само писмено, подписани от двете страни. За оперативни въпроси имейл от лицата за контакт се смята за писмена форма.
- 16.2 Споровете се решават по споразумение, а при непостигане – от компетентния съд в гр. София.
- 16.3 За неуредените въпроси се прилага българското законодателство.
- 16.4 Договорът е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

Приложение № 1 · Какво съдържа Платформата

Това приложение е мярката за приемане по чл. 8 и границата между поправка и нова разработка по чл. 7.4.

Тема,
застрахователен
продукт,
продължителност
в
секунди,
избор
на
музикална
пътека.

02 Сценарий

Платформата
предлага
текст
на
български.
Възложителят
го
редактира
и
одобрява,
преди
да се
генерира
каквото
и да
било.

03 Глас

Качване
на
записи
по
одобрения
сценарий.
По
желание
—
клонирани
глас

на
Възложителя,
само
с
изрично
писмено
разрешение.

04 Вашите собствени кадри

Качване
на
videa
и
снимки,
заснети
от
Възложителя.
Те се
използват
наравно
с
генерираните.

05 Монтажен ред

Клиповете
се
подреждат
и
разместват
с
влачене,
режат
се в
началото
и в
края,
и се
смесват
свободно
—
реален

кадър
до
генериран.

06 Генериране и сглобяване

Създаване
на
липсващата
картина,
рязане
по
такта
на
музиката,
синхрон
с
говора,
надписи.

07 Съветник в чата

Платформата
отговаря
на
въпроси
и
предлага
идеи:
коя
тема
върви
сега,
какъв
е
добрият
начален
кадър,
кога
да се
публикува,
защо
едно

видео
се е
представило
по-
добре
от
друго.

08 **За одобрение**

Преглед
на
готовото
видео,
бутон
„Одобрявам“
или
„Връщам“
с
бележка
какво
да се
промени.

09 **График и публикуване**

Насрочване
и
публикуване
на
одобрените
видеа
във
Facebook,
Instagram
и
TikTok.

10 **Архив**

Всички
готови
видеа

на
едно
място,
със
сваляне
на
файла.

ЕЗИК Български, изцяло	ДОСТЪП Уеб, компютър и телефон	ПОТРЕБИТЕЛИ До 3, с вход по имейл
ФОРМАТ НА ВИДЕАТА Вертикален 9:16, до 60 секунди	СЪХРАНЕНИЕ 12 месеца в архива	МРЕЖИ Facebook, Instagram, TikTok
ОБЕМ В ЦЕНАТА До 10 готови видеа месечно	КЪДЕ ЖИВЕЕ Vercel и Supabase, на акаунт на Възложителя	

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Ивайло Петев · „Про Маркетинг“ ЕООД

Таня Велкова · „Сигма Консулт“